Année universitaire 2025-26

PREMIÈRE ANNÉE LICENCE DROIT

INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC

Semestre 1

Cours de Monsieur le Professeur J. Viguier

Dossier n° 1: Le Droit

<u>Travail à réaliser</u>:

Répondez de manière exhaustive aux questions suivantes :

- **Qu'est-ce que le droit?**

- **Quel est le critère principal qui permet de distinguer la règle juridique des autres règles sociales?**

- **Quels sont les critères distinctifs entre le droit privé et le droit public**?

Méthodologie : Dissertation

But de l'exercice: Présenter de manière synthétique une question traitée en cours. C'est un exercice de réflexion, il ne faut donc pas simplement réciter le cours.

Pour remplir cet objectif: Il faut avoir une bonne connaissance du cours et il faut trouver les éléments de réflexion dans le cours.

Les types de sujets proposés:

Une question : "Quelle est la procédure de révision de la Constitution?"

Une comparaison : "Comparez les deux modèles de séparation des pouvoirs"

La démarche à adopter pour réussir votre dissertation:

- Lire et relire plusieurs fois le sujet posé afin d'identifier les différentes dimensions que recouvre celui-ci.

- Comprendre et situer le sujet: Dans quelle partie du cours se situe le sujet? Quels exemples peut- on en donner? Est-il d'actualité?

- Noter au brouillon les mots clefs du sujet.

1) Définir chacun de ces termes : quelles sont les idées, les notions qui se rattachent à ces termes?

Que dit le cours sur ces termes et idées?

2) Identifier le lien entre ces termes afin de pouvoir trouver la problématique du sujet, le problème juridique posé par le sujet.

3) En ayant trouvé cette problématique, vous trouverez ainsi les éléments de réponse qui se réparti- ront en deux catégories, chaque catégorie correspondant alors à une partie du plan (I) et (II).

4) Établir un plan détaillé divisé en deux parties (I) et (II), chaque partie étant divisée en deux sous- parties (A) et (B).

Attention: Les parties et sous-parties doivent être équilibrées et cohérentes.

<u>Règles de présentation du devoir</u> :

- Règles de forme:

Une introduction générale

Un plan détaillé de la forme suivante :

I/.....

Une phrase annonçant les deux sous-parties

A) ....

- Idée développée

- Idée développée

- Une phrase de transition avec le B)

B).....[idem que pour le A]

- Une phrase de transition avec la seconde partie

II/.....[Reprendre la structure du I]

Attention : Il n'y a pas de conclusion.

- Règles de fond:

1) Règles de l'introduction (5 points)

- **Une phrase d'accroche** : De quoi vais-je parler ? Il doit s'agir d'une phrase concise qui attirera l'attention du lecteur. Il peut s'agir d'une citation, d'un adage ou d'une anecdote en rapport avec le sujet.

- **Définition des termes du sujet** : Cela permet de délimiter votre sujet.

- **Intérêt du sujet** : Il y en a nécessairement un puisqu'on vous pose ce sujet. Situez donc votre sujet dans l'actualité, l'histoire, la doctrine....

- **Problématique du sujet** : C'est le problème soulevé par le sujet et qui sera développé dans le de- voir. Il est possible de formuler la problématique sous forme de question.

Attention : La problématique est le cœur du devoir, elle doit donc nettement apparaitre dans l'in- troduction.

- **Annonce du plan :** Elle découle de la problématique posée. On parle d'éléments de réponse et cette annonce permet de montrer le raisonnement qui sera développé.

Attention: Ne pas utiliser le style personnel (" je traite.."), avoir recours à un style impersonnel (" nous traiterons...")

2) Règles des titres (les intitulés des I/ et II/ et des A) et B))

Les titres et les sous-titres doivent être parlants. Un titre comprend au minimum 6 mots. Il est pos- sible de faire des titres sous forme de phrase mais dans ce cas il convient de remplacer le verbe par un participe (moins lourd). Les titres des sous-parties (A et B) doivent présenter un lien avec le titre annoncé dans la partie principale (I et II). De la même manière, vos développements doivent être en lien direct avec l'intitulé des parties et des sous-parties.

Méthodologie : Commentaire

But de l'exercice: Le commentaire de texte a pour but de rechercher si l'étudiant possède les capa- cités d'argumentation exigées d'un juriste.

Il permet de déceler la capacité de l'étudiant:

- à comprendre un texte, à l'interpréter

- à dégager les points essentiels et novateurs

- à mettre le texte en relation avec l'ensemble de ses connaissances sur le sujet.

Les types de sujets: Le document proposé au commentaire peut être un extrait de la Constitution, d'une déclaration d'une personnalité politique, un article de doctrine, un article de presse, une déci- sion du Conseil constitutionnel.

La démarche à adopter pour réussir votre commentaire:

- Avant même de lire le texte, le candidat doit déterminer la nature du texte et il convient de recher- cher l'auteur du document mais aussi la date du document. Ces éléments seront pris en compte lors du commentaire en évoquant par exemple le contexte historique du document, les éléments anté- rieurs et postérieurs au texte.

- Le texte doit être lu plusieurs fois pour s'imprégner du document et pour en souligner les points essentiels. Lors de la rédaction, il convient de se reporter fréquemment au texte. Le commentaire de texte à la différence de la dissertation pose beaucoup moins de problème de construction à condition d'avoir compris le sujet. Il suffit de réserver une partie à chaque problème à traiter après avoir fait une sélection des deux éléments essentiels. Souvent le plan figure dans le texte même à commenter.

- Une fois le plan terminé, il faut faire une sélection des connaissances nécessaires pour expliquer les points importants et argumenter.

Attention : il ne faut pas réciter des tranches de cours à propos des problèmes évoqués, mais utiliser ses connaissances dans le cadre du commentaire.

- Concernant l'introduction d'un commentaire de texte, dès l'entrée en matière il faut situer le docu- ment (nature, auteur, date) , mettre en relief l'intérêt et (éventuellement) l'actualité du sujet, indi- quer les problèmes essentiels posés par le document, puis annoncer le plan qui en résulte.

- Le candidat doit coller au texte en évitant trois écueils: le hors sujet, les connaissances plaquées sur le sujet et la paraphrase. Il ne s'agit pas de reproduire le texte en des termes différents, mais de commenter, expliquer, résoudre les problèmes posés, justifier ses affirmations, se référer à des don- nées historiques et à des éléments de droit constitutionnel comparé.